



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1108 DEL 18/12/2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE A
SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
L'EMERGENZA DERIVANTE DAL RINVENIMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO NEL
TERRITORIO COMUNALE**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE A
SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
L'EMERGENZA DERIVANTE DAL RINVENIMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO
NEL TERRITORIO COMUNALE**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il decreto sindacale n. 45 del 06/03/2025 prot. 14392 del 06/03/2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 35964 del 26/06/2024, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" e il relativo provvedimento di proroga prot. n. 71679 del 30/12/2024 confermato con prot. 14507 del 07/03/2025;

PREMESSO CHE:

in data 10/12/2025 è stato rinvenuto un ordigno bellico inesplosivo al km 24,200 della via salaria nel territorio comunale;

in data 11/12/2025, con nota prot. 70777, la Prefettura di Roma ha comunicato a questo Comune la segnalazione, pervenuta dalla Compagnia Carabinieri di Monterotondo, relativa al rinvenimento dell'ordigno residuo bellico;

che in pari data, con nota prot. 71080, il Comando 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma ha trasmesso la *“Relazione Iniziale – Bonifica Bomba d'aereo mod. AN M 65 da 100 LB (USA) rinvenuta nel Comune di Monterotondo”*, contenente le prime informazioni tecniche necessarie per la pianificazione degli interventi;

con Ordinanza Sindacale n. **16** del **12/12/2025**, è stata disposta l'apertura del **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)** al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di supporto, la pianificazione delle attività, la gestione delle informazioni, dei servizi essenziali e della logistica necessaria alla bonifica dell'ordigno bellico ed assicurare il raccordo costante tra Comune, Prefettura di Roma, Forze dell'Ordine, 6° Reggimento Genio Pionieri, ARES 118, Protezione Civile Regionale e tutte le altre strutture operative interessate;

che la Prefettura di Roma, con nota prot. 71313 del 12/12/2025, ha convocato il Tavolo di Coordinamento per la gestione dell'emergenza, a seguito del quale è stato disposto che l'operazione complessiva di despolettamento, disinnescio, rimozione e trasporto dell'ordigno al di fuori dei confini comunali a cura del 6° Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito Italiano avvenga nella giornata di domenica 21 dicembre;

con nota prot. 72079 del 16/12/2025 è stato richiesto il supporto Direzione Regionale di Protezione Civile per la gestione della situazione emergenziale;

con nota prot. 72569 del 18/12/2025 a firma del Sindaco è stata richiesta l'attivazione della fornitura di carburanti ai mezzi di Protezione Civile;

DATO ATTO che per l'espletamento delle attività di emergenza si rende necessario l'approvvigionamento immediato di carburante (Gasolio/Benzina) per i mezzi della Protezione Civile della Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE:

la situazione di emergenza non consente di espletare le ordinarie procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti senza pregiudicare la pubblica incolumità e conseguentemente risulta indifferibile l'acquisto de quo;

l'affidamento per la fornitura del carburante è di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre i.v.a., per cui si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione MEPA di Consip S.p.a., né soggetti aggregatori, centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 così come modificata dalla legge 28/12/2015 n. 208 e dalla Legge 30.12.2018 n.145;

DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola (inferiore a 5.000,00 euro oltre i.v.a.), per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art 49, sesto comma, del D.Lg.s. n. 36/2023, è consentito derogare al principio di rotazione;

VISTO l'art.50, 1 comma, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano

scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'adozione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura del carburante per i mezzi interessati dalla situazione di emergenza;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura del carburante ai mezzi adibiti alle operazioni relative alla emergenza al fine di garantire le procedure di soccorso e assistenza alla popolazione;

la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

il contratto verrà stipulato mediante ordinativo di spesa;

la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge dalla presentazione di regolare fattura;

VISTO che:

il fornitore individuato disponibile al servizio richiesto risulta il distributore 2020 OIL S.R.L.S. con sede in Via Sandro Pertini 20 00015 Monterotondo, P.I./C.F. 15662651007;

l'importo presunto per la copertura del fabbisogno emergenziale è stimato in € 2.440,00 IVA inclusa;

VISTO l'art.3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n.187 convertito con legge del 17/12/2010 n.217;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

il D.Lgs. 36/2023

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE, per le motivazioni di emergenza espresse in narrativa, la fornitura di carburante al distributore 2020 OIL S.R.L.S. con sede in Via Sandro Pertini 20 00015 Monterotondo, P.I./C.F. 15662651007 per un importo stimato di € **2.440,00** comprensivo di IVA.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **2.440,00** come di seguito:

Capitolo/ articolo	Missione Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
	D. lgs. 118/2011		2025	Fornitore
38500 SIOPE 1.03.02.13.001	1.2.1.103	CP	€ 2.440,00	distributore 2020 OIL S.R.L.S. sede in Via Sandro Pertini 20 00015 Monterotondo, P.I./C.F. 15662651007

DI DARE ATTO che

la ditta affidataria dovrà produrre la documentazione necessaria per la tracciabilità dei flussi finanziari;

trattasi di somme relative al Bilancio Comunale, non correlate a somme in entrata derivanti da finanziamenti pubblici;

che il CIG acquisito su PCP è il seguente B9B31AFA7E;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, Dirigente del Dipartimento Affari generali dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Dipartimento Affari generali dott. Michele Lamanna;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni;

DI PUBBLICARE la presente determinazione:

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente >Bandi di gara e contratti" nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente Provvedimenti

dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1465 del 18/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1465**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Segreteria**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER L'EMERGENZA DERIVANTE DAL RINVENIMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO NEL TERRITORIO COMUNALE**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 18/12/2025